

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5137/2531

นาย ป๋อไล้ แซ่ลี้ม
นาย ทอง ครุฑ น้อย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 295, มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 59, มาตรา 142, มาตรา 245 (1)

การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 บุกรุกที่ดินโจทก์เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งานเศษ และจำเลยที่ 2 บุกรุกที่ดินโจทก์เนื้อที่ประมาณ 30 ตารางวา นั้น เป็นแต่เพียงกะประมาณเนื้อที่เอาไว้เพื่อ เสียค่าขึ้นศาลเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 บุกรุกที่ดินของโจทก์รวมเนื้อที่จริง 3 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวาตามแผนที่กลางที่เจ้าพนักงานได้ทำขึ้น ทั้งโจทก์จำเลยก็ทราบดีถึงเขตที่ดินส่วนที่พิพาทกันแล้ว ที่ศาลพิพากษาให้จำเลยออกไปจากที่ดินของโจทก์ในเนื้อที่บุกรุกจริง จึงมิใช่เป็นการพิพากษาเกินคำขอ โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยโดยรู้ถึงการละเมิดและ รู้ตัวผู้กระทำละเมิดอันพึงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็น เวลานานแล้ว และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็ยกอายุความขึ้นต่อสู้ไว้ดั่งนั้น ค่าเสียหายของโจทก์ในส่วนที่เกิน 1 ปี ก่อนวันฟ้องย่อมขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 แม้จำเลยที่ 4 จะมีได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ แต่มูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ จำเลยที่ 4 ย่อมได้รับประโยชน์จากข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ด้วย โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้จากจำเลยที่ 4

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 บุกรุกเข้าไถที่ดินและปลูกอ้อยในที่ดินของโจทก์คิดเป็นเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งานเศษ จำเลยที่ 2 ได้บุกรุกเข้าไถที่ดินและปลูกอ้อยในที่ดินของโจทก์เนื้อที่ประมาณ 30 ตารางวาทุกปีตลอดมา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนต้นอ้อยไปจากที่ดินของโจทก์ ห้ามเกี่ยวข้งและให้ใช้ค่าเสียหาย จำเลยที่ 3 ที่ 4 เข้ามาเป็นจำเลยร่วมโดยศาลหมายเรียกตามคำขอของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ และเป็นฟ้องซ้ำ จำเลยไม่ได้บุกรุกที่ดินของโจทก์ แต่เช่าที่ดินจากจำเลยที่ 3 มา 10 ปีเศษแล้ว ต่อมาจำเลยที่ 3 ขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ 4 จึงเช่าจากจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 3 ที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ได้ขายที่ดินที่ให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 เช่า แก่จำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 เช่าต่อ โจทก์ไม่ได้เสียหาย ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ออกไปจากที่ดินตามแนวในแผนที่ แต่เป็นจำนวนเนื้อที่ไม่เกินกว่าที่ระบุในฟ้อง ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ชำระค่าเสียหาย โจทก์และจำเลยที่ 3 ที่ 4 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ออกไปจากที่ดินตามแนวเขตและจำนวนเนื้อที่ซึ่งเจ้าพนักงานรังวัดได้ในแผนที่พิพาท และแก้ค่าเสียหายที่จำเลยที่ 4 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ คดีเกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ให้ยกฟ้อง โจทก์และจำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 10274 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมของโจทก์อยู่ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 10273 ของจำเลยที่ 4 เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 10273 เป็นของจำเลยที่ 3 โดยซื้อมาจากผู้อื่น จำเลยที่ 3 ได้โอนขายให้แก่จำเลยที่ 4 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2523 จำเลยที่ 3 ได้ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 10273 ปลูกต้นอ้อยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2515 ตลอดมาและเมื่อจำเลยที่ 3 ได้โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 10273 ให้จำเลยที่ 4 ได้ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 เช่าต่อมา จนกระทั่งปัจจุบัน จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ปลูกต้นอ้อยรุกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 10274 ของโจทก์รวมเป็นเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 76 ตาราง

ว่า ปรากฏตามแผนที่กลางเอกสารหมายเลข.3(1) ปัญหาที่ขึ้นมาสืบศาลฎีกาตามข้อฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ 4 มีว่า

1. ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 10274 ของโจทก์เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา ตามแผนที่กลางเอกสารหมายเลข.3(1) ซึ่งเกินไปจากคำขอท้ายฟ้องของโจทก์นั้น ชอบหรือไม่
2. โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ในส่วนที่เกิน 1 ปี ก่อนวันฟ้องหรือไม่
3. ค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใด

ปัญหาข้อแรก ศาลฎีกาเห็นว่าที่โจทก์บรรยายฟ้องในส่วนนี้ว่า จำเลยที่ 1 บุกรุกที่ดินโจทก์เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งานเศษ และจำเลยที่ 2 บุกรุกที่ดินโจทก์เนื้อที่ประมาณ 30 ตารางวา ขอให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ออกไปจากที่ดินส่วนที่บุกรุกนั้น เป็นแต่เพียงกะประมาณเนื้อที่เอาไว้เพื่อเสียค่าขึ้นศาลเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 บุกรุกที่ดินของโจทก์รวมเนื้อที่จริง 3 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา ปรากฏตามแผนที่กลางเอกสารหมายเลข.3(1) ที่เจ้าพนักงานได้ทำขึ้น ทั้งโจทก์จำเลยก็ทราบดีถึงเขตที่ดินส่วนที่พิพาทกัน ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยออกไปจากที่ดินของโจทก์ในเนื้อที่ดินที่บุกรุกจริง จึงมิใช่เป็นการพิพากษาเกินคำขอ

ปัญหาข้อที่ 2 โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในส่วนที่เกิน 1 ปี ก่อนวันฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผู้กระทำความผิดอันพึงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์มาเป็นเวลานานแล้ว แต่โจทก์เพึ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นคดีนี้ ทั้งจำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็ยกอายุความขึ้นต่อสู้ไว้ ดังนั้นค่าเสียหายของโจทก์ในส่วนที่เกิน 1 ปี ก่อนวันฟ้องย่อมขาดอายุ

ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 แม้ว่าจำเลยที่ 4 จะมีได้
ยกอายุความขึ้นต่อสู้ แต่มูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้
จำเลยที่ 4 ย่อมได้รับประโยชน์จากข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ด้วย โจทก์จึงไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้จากจำเลย"

และวินิจฉัยว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายของโจทก์ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>